

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 83/2531	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง เหลียงฮะเฮง ฯ	โจทก์
	นาย สงวน ศักดิ์ กาญจนมยุร	จำเลย
	ผู้ประกัน	จำเลย
	นาย ธเนศ ไพบุลย์ สีน	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 21 (4), มาตรา 41

จำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีเพราะเหตุจำเลยเจ็บป่วยไม่สามารถมาศาลได้ถ้าตามพฤติการณ์และการดำเนินคดีของจำเลยรวมทั้งใบรับรองแพทย์ น่าเชื่อว่าจำเลยเจ็บป่วยไม่สามารถมาศาลตามวันนัดได้จริง ศาลก็มีอำนาจให้เลื่อนการพิจารณาคดีโดยไม่ต้องทำการไต่สวนคำร้อง แต่ถ้าตามคำร้องขอเลื่อนคดีของจำเลยไม่มีเหตุสมควร เช่น ใบรับรองแพทย์ไม่ระบุแจ้งชัดว่าจำเลยเจ็บป่วยสมควรให้พักฟ้อง และขอเลื่อนคดีบ่อยครั้งโดยอ้างสาเหตุเดิม ศาลก็ชอบที่จะมีคำสั่งยกคำร้องขอเลื่อนคดีโดยไม่จำเป็นต้องทำการไต่สวนคำร้องเช่นกัน.(ที่มา-สงเสริม)

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยตัวจำเลยชั่วคราว โดยนายธเนศไพบุลย์สิน ผู้ประกันทำสัญญาประกันไว้ต่อศาล ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งปรับผู้ประกัน เนื่องจากผู้ประกันไม่สามารถส่งตัวจำเลยมาในวันนัด

สืบพยานโจทก์ตามสัญญาประกัน ผู้ประกันยื่นคำร้องว่า ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2529 ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์นั้น จำเลยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ ปรากฏตามใบรับรองแพทย์ที่ทนายจำเลยส่งต่อศาลชั้นต้นพร้อมคำร้องขอเลื่อนคดี การที่ศาลชั้นต้นเชื่อว่าจำเลยไม่ป่วย โดยไม่ทำการไต่สวนก่อนและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาประกัน จึงเป็นการไม่ชอบ ขอให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนหาข้อเท็จจริง หากฟังว่าจำเลยป่วยจริงก็ขอให้งดการสั่งปรับผู้ประกันและเพิกถอนหมายจับ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าใบรับรองแพทย์ไม่ได้ระบุว่าจำเลยป่วยมากจนไม่อาจเดินทางหรือให้หยุดพักผ่อน จึงไม่จำเป็นต้องไต่สวนให้ยกคำร้อง

ผู้ประกันอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ประกันฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'การที่จำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีเพราะเหตุจำเลยเจ็บป่วยไม่สามารถมาศาลได้นั้น ถ้าตามพฤติการณ์และการดำเนินคดีของจำเลยรวมทั้งใบรับรองแพทย์น่าเชื่อว่า จำเลยเจ็บป่วยไม่สามารถมาศาลตามวันนัดได้จริง ศาลก็มีอำนาจให้เลื่อนการพิจารณาคดี โดยไม่ต้องทำการไต่สวนคำร้อง แต่ถ้าตามคำร้องขอเลื่อนคดีของจำเลยไม่มีเหตุสมควร เช่น ใบรับรองแพทย์ไม่ระบุแจ้งชัดว่า จำเลยเจ็บป่วยสมควรให้พักผ่อน และขอเลื่อนคดีบ่อยครั้งโดยอ้างสาเหตุเดิมเช่นกรณีนี้ศาลก็ชอบที่จะมีคำสั่งยกคำร้องขอเลื่อนคดี โดยไม่จำเป็นต้องทำการไต่สวนคำร้องเช่นกัน ศาลฎีกาเห็นว่า ตามพฤติการณ์การดำเนินคดีฝ่ายจำเลยในคดีนี้ จำเลยขอเลื่อนการสืบพยานโจทก์ทั้งสองนัด โดยอ้างเหตุว่าจำเลยป่วยเป็นไข้หวัดทั้งๆ ที่เป็นระยะเวลาห่างกันเพียง 1 เดือน และจำเลยขอใบรับรองแพทย์ในการขอเลื่อนคดีนัดที่สองที่

จังหวัดตาก ซึ่งเป็นการยากที่ศาลจะสอบถามหรือไต่สวนถึงอาการป่วยจากแพทย์ผู้
ทำการรักษาได้ ทั้งใบรับรองแพทย์ก็ไม่ได้ระบุถึงความเจ็บป่วยว่ารุนแรงถึงขนาด
ต้องพักรักษาตัว จึงไม่น่าเชื่อว่าจำเลยเจ็บป่วยจนไม่อาจมาศาลได้จริง เมื่อฟัง
ประกอบกับพฤติการณ์ที่จำเลยไม่เคยมาศาลทั้งชั้นไต่สวนมูลฟ้องและชั้นพิจารณา
เลยจนศาลชั้นต้นต้องออกหมายจับ ทั้งเมื่อศาลสั่งปรับผู้ประกันแล้วผู้ประกันก็ไม่
แสดงความขวนขวายที่จะนำตัวจำเลยมาส่งศาล กรณีมีเหตุน่าเชื่อว่าจำเลยหลบหนี
จึงชอบที่ศาลจะยกคำร้องขอเลื่อนคดี และสั่งปรับนายประกันได้ตามสัญญาโดยไม่
ต้องทำการไต่สวนคำร้องอีก ศาลล่างทั้งสองศาลพิพากษาชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วย ฎีกาผู้ประกันฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ